MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARANÁ

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3305/2023/CADA08-PR

1. Trata-se de pedido de defesa prévia interposto em face de auto de infração de trânsito, que, após análise acurada das alegações e documentos colacionados, concluiu-se:

2. Destarte, iniciamos a análise da autuação constatando que o recurso interposto é tempestivo – 281, § único, inciso II da lei 9503/ 97 –, a parte legítima e sua apreciação compete à Comissão de Análise de Defesa de Autuação CADA.

3. O requerente foi autuado por transgredir norma insculpida no Código de Trânsito Brasileiro.

4. Em alegações, o requerente aduz argumentos no sentido de desconstituir o auto de infração.

5. Assim, por conseguinte, requer o julgamento da matéria de defesa e, consequentemente, o cancelamento do auto de infração em todos os seus efeitos.

6. A expedição da notificação foi com espeque no artigo 281, inciso II da lei 9503/ 97, com redação dada pela Lei n° 9.602, de 1998. A literalidade do referido dispositivo é clara no sentido da obrigação de, dentro dos 30 dias, expedir a notificação. In verbis:

> "Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.
>
> §1º Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:
>
> (...)
>
> II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação."

7. De maneira a regulamentar o referido dispositivo a resolução do CONTRAN 619/2016 assevera em seu artigo 4º, § 1º que:

> § 1º Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio"

8. Verifica-se que a NA foi expedida regularmente, ou seja, enviada à ECT (Correios) dentro do prazo legal. Cabe observar ainda que, com intuito de preservar a marcha regular do processo, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal tem realizado ainda a publicação via edital.

9. Considerando os princípios administrativos e o exercício do poder de auto tutela da administração pública evidencia-se que os elementos trazidos são capazes de desconstituir os efeitos do auto de infração que ensejou a presente Defesa Prévia.

10. Diante do exposto, sugerimos o deferimento do pleito, com base nas razões acima aludidas. É o parecer submetido à autoridade.

11. DIÓGENES SIQUEIRA DE CARVALHO
    Coordenador da CADA/PR
    Matrícula 1970274